

الرقم: 472038000

التاريخ: 1447/07/02

المرفقات: 1 لفة لوراق + 1 دليل التعرفه

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: دليل تعرفه خدمات المؤسسات المالية وتعديل عدد من المواد النظامية الخاصة بالرسوم الإدارية.

انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ ١٤٤٢/٤/١١ هـ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وامتداداً لدوره في وضع التعليمات والإجراءات الكفيلة بحماية عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته، وإشارةً إلى التعرفه البنكية المحدثة بموجب التعميم رقم (٣٨١٠٠٠٩٥٠٩٣) وتاريخ ١٤٣٨/٩/١٠ هـ، وإلى النصوص النظامية ذوات الصلة بتحديد سقف الرسوم الإدارية عند منح التمويل والواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب التعميم رقم (٣٥١٠٠٠١١٦٦١٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠ هـ، ومبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (٤٤٠٠٦٦٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦ هـ، والصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادرة بالتعميم رقم (٤٤٠٥٨٤٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٧ هـ.

مرافق لكم دليل تعرفه خدمات المؤسسات المالية، والذي يتعين على المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي الالتزام والتقيد بما جاء فيه عند فرض رسوم مقابل الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، ويلغي هذا الدليل ما يتعارض معه من أحكام. كما تجدون بطيه نسخة من النصوص النظامية المعدلة ذوات الصلة بالرسوم الإدارية بناءً على موافقة صاحب الصلاحية، حيث عُدلت المواد الآتية:

أولاً: المادة (٩) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب التعميم رقم (٣٥١٠٠٠١١٦٦١٩) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠ هـ.
ثانياً: القاعدة رقم (١) من القواعد السلوكية الخاصة من مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (٤٤٠٠٦٦٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦ هـ.
ثالثاً: الفقرة (١١،١) من المادة (١١) من الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادرة بالتعميم رقم (٤٤٠٥٨٤٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٧ هـ.

للإحاطة والعمل بموجبه خلال (٦٠) يومًا من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وتقبلوا تحياتي،

عبدالله بن صالح الحميد

وكيل المحافظ للسلوك المالي

نطاق التوزيع:

- جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي السعودي.

النصوص النظامية المعدلة ذوات الصلة بالرسوم الإدارية

م	التعليمات	النص النظامي بعد التعديل
١	المادة (٩) من ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب التعميم رقم (١١٦٦١٩/٣٥١٠٠٠) وتاريخ ١٤٣٥/٩/١٠ هـ	"يجب على جهة التمويل الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الرسوم الإدارية."
٢	القاعدة رقم (١) من القواعد السلوكية الخاصة الواردة في مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية الصادرة بالتعميم رقم (٤٤٠.٦٦٣٩) وتاريخ ١٤٤٤/١/٢٦ هـ	أ. يجب على البنك أو شركة التمويل الالتزام بتعليمات البنك المركزي الصادرة في شأن الرسوم الإدارية. ب. لا يجوز حسم الرسوم الإدارية إلا بعد توقيع العقد باستثناء تكاليف التقييم العقاري فيجوز حسمها بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل العقاري."
٣	الفقرة (١١،١) من المادة (١١) من الصيغة النموذجية لعقد التمويل الاستهلاكي للأفراد الصادرة بالتعميم رقم (٤٤٠.٥٨٤٦٧) وتاريخ ١٤٤٤/٧/١٧ هـ	"يلتزم المستفيد بدفع التكاليف والرسوم المتفق عليها في المادة (٥) من العقد، على ألا يتجاوز مجموع هذه التكاليف والرسوم الإدارية (٢,٥٠٠) ريال أو (٠,٥٪) من مبلغ التمويل ^٨ ، أيهما أقل، ولا يشمل ذلك الضرائب الحكومية."

دليل تعرفه خدمات المؤسسات المالية

(الإصدار الأول – رجب/١٤٤٧هـ - ديسمبر/٢٠٢٥م)

البنك المركزي السعودي
SAMA
Saudi Central Bank



جدول المحتويات	
رقم الصفحة	الفصل
٣	الفصل الأول: أحكام عامة
٤	الفصل الثاني: تعرفه المؤسسات المالية للخدمات الأساسية للعملاء الأفراد
٧	الفصل الثالث: معايير تحديد رسوم الخدمات والمنتجات
٨	الفصل الرابع: أحكام ختامية

الفصل الأول أحكام عامة

المادة الأولى:

يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا الدليل- المعاني المبيّنة أمامها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح	التعريف
البنك المركزي	البنك المركزي السعودي.
المؤسسة المالية	أي شخص يخضع لإشراف البنك المركزي ورقابته وتنظيمه، سواء كان ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.
العميل	الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيد من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية.
القنوات الموثقة	وسيلة اتصال مُسجلة يمكن التحقق منها وقابلة للاسترجاع بشكلٍ ورقي أو إلكتروني.
شهادة تعريفية	وثيقة تصدرها المؤسسة المالية تبين وجود علاقة قائمة بين المؤسسة المالية والعميل، تتضمن بيانات هذه العلاقة بحسب طلب العميل.
وثيقة إثبات مديونية	مستند تصدره المؤسسة المالية يبين وجود دين قائم على العميل لصالح المؤسسة المالية، ومبلغه، والمتبقي منه.
كشف الحساب	بيان برصيد الحساب والعمليات المنفذة عبره خلال فترة زمنية يحددها العميل.
وثيقة إخلاء طرف	مستند تُصدره المؤسسة المالية يؤكد عدم وجود أي التزامات مالية قائمة على العميل تجاهه.
وثيقة مخالصة	مستند تصدره المؤسسة المالية يؤكد عدم وجود التزامات مالية على العميل تجاه منتج أو خدمة سبق حصوله عليها.
الرسوم الإدارية	المبالغ التي يُلزم العميل ذو الصلة الطبيعية بأدائها عند حصوله على الائتمان خلاف مبلغ التمويل وكلفة الأجل، ويشمل ذلك كافة الرسوم والتكاليف والعمولات المدفوعة لطرف ثالث والتي لا يمكن للعميل تجنبها للحصول على التمويل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: تكاليف الاستعلام عن السجل الائتماني، تكاليف التحقق من بيانات العميل، تكاليف تقييم العقار.
شهادة برقم الحساب الدولي (الآيبان)	وثيقة من المؤسسة المالية تتضمن إثبات رقم الحساب الدولي (الآيبان) الخاص بالعميل.
يوم عمل	يوم تقويمي لا يشمل إجازة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.

المادة الثانية:

١. يهدف هذا الدليل إلى الآتي:

- ١-١ تعزيز الشمول المالي من خلال تمكين الاستفادة من خدمات ومنتجات المؤسسات المالية برسوم ممكنة وعادلة.
- ٢-١ تعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال رفع مستويات الإفصاح والشفافية عند فرض أو تحصيل رسوم خدمات ومنتجات المؤسسات المالية.
- ٣-١ توفير بيئة تنظيمية ممكنة وداعمة للمنافسة العادلة في القطاع المالي.

٤-١ تعزيز التحوّل الرقمي من خلال تحفيز تقديم الخدمات عبر القنوات الإلكترونية.

٥-١ تعزيز حماية عملاء المؤسسات المالية من خلال تقديم الخدمات والمنتجات برسوم ممكنة وعادلة وبشفافية.

٢. تسري أحكام هذا الدليل على المؤسسات المالية -حيثما ينطبق-.

المادة الثالثة:

على المؤسسة المالية تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية على كافة رسوم الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء، واتباع كافة الطرق التي تضمن إيضاح جميع الرسوم للعملاء عند تقديم الخدمة أو المنتج.

المادة الرابعة:

على المؤسسة المالية استيفاء موافقة العميل مسبقاً عبر القنوات الموثقة على كافة الرسوم والتكاليف المرتبطة بالخدمة أو المنتج المقدم له، وإشعار العميل عبر الرسائل القصيرة "SMS" فور حسم الرسوم أو عند إصدارها.

المادة الخامسة:

على المؤسسة المالية إعداد سياسة داخلية تنظم رسوم المنتجات والخدمات وآلية إقرارها وتحديثها على أن تراعي الحدود القصوى لتعريف المؤسسات المالية للخدمات الأساسية للعملاء الأفراد الواردة في هذا الدليل، وتُعتمد من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية أو من في حكمه، أو من يفوضه، وتتم مراجعتها بحد أدنى مرة واحدة سنوياً، وتحديثها عند وجود مستجدات تستدعي التحديث.

المادة السادسة:

على المؤسسة المالية تطبيق السياسات التسعيرية التي تصدر عن البنك المركزي والالتزام بتطبيق دليل تسعيرات نظم المدفوعات الوطنية والخدمات المقدمة من خلالها والتحديثات الدورية لذلك.

المادة السابعة:

للمؤسسة المالية إعفاء العملاء من أي رسوم مقابل الخدمات والمنتجات المقدمة لهم أو تخفيضها بما يتفق مع سياساتها الداخلية.

المادة الثامنة:

يُحظر على المؤسسة المالية فرض أي رسوم عند عدم وجود رصيد أو انخفاضه في الحساب البنكي الجاري أو المحفظة الإلكترونية.

الفصل الثاني

تعريف المؤسسات المالية للخدمات الأساسية للعملاء الأفراد

المادة التاسعة:

على المؤسسة المالية عدم تجاوز الحد الأقصى لرسوم العمليات والخدمات الأساسية والإجراءات المرتبطة بها الموضحة في جدول التعريف أدناه بالنسبة للعملاء الأفراد. ولا تشمل الرسوم الواردة في هذه المادة ضريبة القيمة المضافة للخدمات المشمولة بالضريبة وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

الحد الأقصى للرسم (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)	العملية/الخدمة
الحسابات البنكية / المحافظ الإلكترونية	
مجاناً	١. فتح حساب جاري / محفظة إلكترونية
السحب النقدي والائذاعات (عن طريق جهاز الصرف الآلي أو الفرع)	
مجاناً	٢. السحب النقدي
مجاناً	٣. إيداع نقدي
مجاناً	٤. إيداع شيك
بطاقات مدى للحساب الجاري/المحفظة الإلكترونية ^١	
مجاناً	٥. إصدار بطاقة مدى
مجاناً	٦. تجديد بطاقة مدى
مجاناً	٧. إعادة إصدار بطاقة مدى سُحبت من جهاز الصرف الآلي
١٠ جنيه	٨. إعادة إصدار بطاقة مدى (مفقودة/تالفة/ خطأ في الرقم السري ٣ مرات)
١٠ جنيه	٩. إصدار بطاقة مدى إضافية
مجاناً	١٠. استخدام بطاقة مدى محلياً عبر أجهزة نقاط البيع أو الشراء عبر الانترنت
مجاناً	١١. استخدام بطاقة مدى عبر أجهزة نقاط البيع داخل الشبكة الخليجية
٢٪ من مبلغ العملية	١٢. العمليات الشرائية الدولية
١٠ جنيه	١٣. السحب النقدي ببطاقات مدى عبر الشبكة الخليجية
ألا تتجاوز ٣٪ من مبلغ العملية بحد أقصى (٢٥) جنيه	١٤. السحب النقدي ببطاقات مدى دولياً - باستثناء الشبكة الخليجية
مجاناً	١٥. الاستعلام عن الرصيد وكشف الحساب المختصر عبر جهاز الصرف الآلي
٣ جنيه	١٦. الاستعلام عن الرصيد ببطاقات مدى من خلال أجهزة الصرف الآلي داخل الشبكة الخليجية
١٥ جنيه	١٧. الاعتراض الخاطئ على العمليات أو كشف الحساب
خدمات الدفع عبر نظام سداد	
مجاناً	١٨. دفع واسترداد الفواتير ورسوم الخدمات
الشيكات	
مجاناً	١٩. إصدار دفتر شيكات (٢٥ شيك)
٥ جنيه	٢٠. إصدار دفتر شيكات إضافي (٢٥ شيك)
٥ جنيه	٢١. إصدار شيك مصرفي
٥ جنيه	٢٢. إلغاء شيك مصرفي

^١ الرسوم المحددة ضمن التعرفة الخاصة بالبطاقات لا تشمل تكاليف خدمة التوصيل عند رغبة العميل بتوصيلها. مع إتاحة خيار استلامها من المقر مجاناً.

الحد الأقصى للرسم (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)		العملية/الخدمة
٥ جنيه		٢٣. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه خلال مدة أقل من سنة
١٠ جنيه		٢٤. طلب نسخة شيك تاريخ صرفه أكثر من سنة
الحالات		
مجاناً		٢٥. تعريف مستفيد للتحويل إليه
٥ جنيه		٢٦. تأسيس أمر دفع مستديم
مجاناً		٢٧. إلغاء أمر مستديم
مجاناً		٢٨. التحويل من حساب لآخر داخل البنك / التحويل من محفظة لأخرى داخل شركة نقود إلكترونية
٠,٥ جنيه		٢٩. التحويل من حساب بنكي / شركة نقود إلكترونية داخل المملكة للعمليات التي تعادل أو تقل عن مبلغ (٢,٥٠٠) ريال
١ جنيه		٣٠. التحويل من حساب بنكي / شركة نقود إلكترونية داخل المملكة للعمليات التي تتجاوز مبلغ (٢,٥٠٠) ريال، ولا تتجاوز (٢٠,٠٠٠) ريال
إلكترونيًا	من الفرع	٣١. التحويل من حساب بنكي / شركة نقود إلكترونية داخل المملكة للعمليات التي تتجاوز مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال (خلال يوم العمل)
٧ جنيه	٢٥ جنيه	
٥ جنيه	١٥ جنيه	٣٢. التحويل من حساب بنكي / شركة نقود إلكترونية داخل المملكة للعمليات التي تتجاوز مبلغ (٢٠,٠٠٠) ريال (في يوم العمل التالي)
٥٠ جنيه	٧٥ جنيه	٣٣. التحويل إلى بنك خارج المملكة
١٥ جنيه	٢٥ جنيه	٣٤. تعديل/إلغاء حوالة خارج المملكة
الخدمات المرتبطة بمنح التمويل		
(١٪) من مبلغ التمويل أو (٥,٠٠٠) جنيه أيهما أقل		٣٥. منح التمويل العقاري - الرسوم الإدارية -
(٠,٥٪) من مبلغ التمويل أو (٢,٥٠٠) جنيه أيهما أقل		٣٦. منح التمويل خلاف التمويل العقاري -الرسوم الإدارية-
مجاناً		٣٧. فك الرهن عن العقار المملوك للعميل عند سداده كافة التزاماته بموجب عقد التمويل
الوثائق (إلكترونيًا أو من خلال الفرع)		
مجاناً		٣٨. إصدار شهادة تعريفية
مجاناً		٣٩. إصدار كشف حساب دوري أقل من سنة - بناء على طلب العميل -
مجاناً		٤٠. إصدار كشف حساب أقل من سنة
إلكترونيًا	من الفرع	٤١. إصدار كشف حساب أكثر من سنة
مجاناً	١٥ جنيه	

الحد الأقصى للرسم (غير شاملة لضريبة القيمة المضافة)	العملية/الخدمة
مجاًناً	٤٢. إصدار وثيقة إثبات مديونية
مجاًناً	٤٣. إصدار وثيقة تحويل مديونية
مجاًناً	٤٤. إصدار وثيقة مخالصة
مجاًناً	٤٥. إصدار وثيقة إخلاء طرف
مجاًناً	٤٦. إصدار شهادة برقم الحساب الدولي (الآبيان)

الفصل الثالث

معايير تحديد رسوم الخدمات والمنتجات

المادة العاشرة:

١. على المؤسسة المالية عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء -غير المشمولة في المادة (التاسعة) من هذا الدليل- مراعاة المعايير الآتية:

- ١-١ ألا تشكل الرسوم عبئاً يؤثر على استفادة كافة شرائح العملاء من الخدمات والمنتجات.
- ٢-١ أن تكون الرسوم مقابل الخدمات والمنتجات ضمن الحدود المعقولة بالمقارنة مع الكلفة التشغيلية الفعلية والخدمات المماثلة وفق أفضل التطبيقات والممارسات المعمول بها، ومراعاة عدم تكبيد العملاء رسوماً مبالغ بها.
- ٣-١ أن تكون الرسوم داعمة وممكنة للعملاء من المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
- ٤-١ أن تكون رسوم الخدمات والمنتجات مستقرة لأطول فترة ممكنة ومقررة وفق أفضل التطبيقات والممارسات المعمول بها.
- ٥-١ المساهمة في تحفيز ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية عبر تخفيض رسوم الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء عبر القنوات الإلكترونية.

٢. على المؤسسة المالية عدم تحميل العميل أي زيادة على التكاليف المرتبطة بالطرف الثالث بعد منح المنتج أو الخدمة.

الفصل الرابع أحكام ختامية

المادة الحادية عشرة:

١. لا تخل أحكام هذا الدليل بالأحكام الواردة في التعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

١-١ مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية.

٢-١ قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية.

٣-١ قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان.

٤-١ ضوابط الإصدار والتحقق الإلكتروني للوثائق البنكية.

٥-١ مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية.

٢. يُعمل بهذا الدليل خلال (٦٠) يومًا من تاريخ نشره في الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ويحل هذا الدليل محل التعرّف البنكية التحديث الأول- الصادر بموجب التعميم رقم (٣٨١٠٠٠٠٩٥٠٩٣) وتاريخ ١٠/٩/١٤٣٨هـ، وتعميم البنك المركزي رقم (٤١٠٤٩٥٤٤) وتاريخ ١٦/٧/١٤٤١هـ الصادر في شأن رسوم الخدمات البنكية المقدمة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.